

(2023) 1 எஸ்சிஆர். 375

மோஹிந்தர்பால் மற்றும் பலர்

எதிர்

ஜம்முகாஷ்மீர் மாநிலம்

(குற்றவியல் மேல்முறையீடு எண் 1863/2010)

12 ஜனவரி 2023

(மாண்புமிகு நீதியரசர்கள் திரு.பி.ஆர். கவாய் மற்றும்

திரு.எம்எம். சுந்தரேஷ்)

ரண்பீர் தண்டனைச் சட்டம் - பிரிவு 300 விதி விலக்கு I, பிரிவு 302 மற்றும் 304 - ன் பகுதி I - கடுமையான மற்றும் தீவிர ஆத்திரமூட்டல் - இருநபர்கள் 'ஜே' மற்றும் 'எம்' மரணம் - ஏழு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் - குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் எண் 1 மற்றும் அவரது மகன்கள் வலுக்கட்டாயமாக 'ஜே' மற்றும் 'எம்' ஐ அவர்களது வீட்டில் அடைத்து வைத்து மற்றும் அவர்களைத் தாக்கி காயம் காரணமாக அவரது இறப்பு நேரிட்டது என்பது குற்றச்சாட்டு - அமர்வு நீதிபதி குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் எண் 5 மற்றும் 6 -ஐ விடுதலை செய்து ஆனால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் 1 முதல் 4 வரை மற்றும் 7 ஆகியோரை ர.த.ச பிரிவு 302, 148 மற்றும் 149 ன் கீழ் தண்டனை வழங்கியுள்ளார் - உயர்நீதிமன்றம் தண்டனை வழங்கியதை உறுதி செய்தது - மேல்முறையீடு நிலுவையிலிருக்கும் போது குற்றம் சாட்டப்பட்ட 1-ம் நபர் இறந்துவிட்டார் 2-ம் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் - தலைமறைவாகிவிட்டார் - 3,4 மற்றும் 7-ஆம் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களின் மேல்முறையீடு செய்ததில், தீர்வானது : பதிவாவணத்திலிருந்து அரசுதரப்பு கறையற்ற கரங்களுடன் வரவில்லை எனவும் மற்றும் சம்பவத்தின்

காரணத்தை மறைக்க முற்பட்டதாகத் தோன்றுகிறது. 'ஜே' யின் மரண வாக்குமூலம் அதேபோல் அரசுதரப்புசாட்சி 1 மற்றும் 2-ன் சாட்சியமும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் வீட்டுக்கு இறந்த இரு நபர்கள் எந்த சூழ்நிலைகளில் சென்றனர் என்பன குறித்து முரண்பாடு உள்ளது - மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் எண்1-ம் கூட அந்த நிகழ்வில் காயம் அடைந்துள்ளார் - குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் அடைந்த காயங்கள் பற்றி அரசு தரப்பு விளக்கத்தவறிவிட்டது - குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் - 1 ன் குறிப்பின் கூற்று என்னவென்றால், இரு நபர்கள் அவரது வீட்டுக்கு வந்து அவரை அவர்கள் லத்தியால் தாக்கியதாகும் - குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் - 1 ன் மீது செய்யப்பட்ட தாக்குதலால் கோபமுற்ற குற்றம் சாட்டப்பட்டநபர்கள், அவர்களது சுய கட்டுப்பாட்டை இழந்து, கடுமையான மற்றும் தீவிர ஆத்திரமூட்டளால் 'ஜே' மற்றும் 'எம்' ஐ தாக்கி அவர்களின் இறப்பு நிகழ்ந்திருக்கலாம் என்பது மறக்கமுடியாது என்ற வாய்ப்பு உள்ளது - ர.த.ச பிரிவு 300 ல் விதி விலக்கு I உள்ளதைக் கருத்தில் கொண்டு சந்தேகத்தின் பயன் மேல்முறையீட்டாளர்கள் (குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் 3,4 மற்றும் 7) உரியவர்கள் - ர.த.ச 302 பிரிவின் கீழ் மேல்முறையீட்டாளர்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட குற்றத்தீர்ப்பு மற்றும் தண்டனை ர.த.ச பிரிவு 304 பகுதியின் கீழ் உள்ளதாக மாற்றப்படுகிறது. மேல்முறையீட்டை பகுதியாக அனுமதித்த இந்நீதிமன்றம் தீர்மானித்ததாவது:-

1. வைக்கப்பட்ட பதிவுகளிலிருந்து, குறிப்பாக சடலக் கூறாய்வு அறிக்கையிலிருந்து இறந்தவரின் இறப்பு மரணம் விளைவித்துள்ளது என்பது மறுக்கப்படவில்லை(பத்தி 10)(380-H)

2. நடைபெற்ற இடம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் இல்லமாகும். இறந்துபோன 'ஜே' மற்றும் 'எம்' அதுபோல் அ.சா 1 என குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் இல்லத்திற்கு சென்றனர் என்பது மாறுபாடாக உள்ளது. அ.சா.1 - ன் கூற்றின் படி, வேளையாட்களைத்தேடி அவர் சென்றதாகவும் மற்றும் அதன் பிறகு, கடன் தொகையை ரூ.50/- தொடர்பாக பிரச்சனை இருந்துள்ளதால் அவர், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களால் பிடிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இறந்துபோன 'ஜே' யின் மரண வாக்குமூலத்தின் படி, இறந்து போன 'ஜே' மற்றும் 'எம்' புல்(தீவனம்) சேகரிக்க அங்கு சென்றதாக உள்ளது. அ.சா.2 -ன் சாட்சியத்தின் படி பீடி வாங்க ஜகத்பூருக்கு அவர் சென்ற போது, அவர் அ.சா.1 ஐ சந்தித்து இருவரும் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் இருந்த தெருவுக்கு சென்றனர். குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் 1 (தற்போது இறந்துவிட்டார்) எப்படி காயமடைந்தார் என்பது குறித்து புலனாய்வு செய்யவில்லை என்பதை புலனாய்வு அதிகாரி ஒப்புக்கொள்கிறார். அவர், அவரது அறையில் படுக்கையில் படுத்திருக்கும் போது இரு நபர்கள் அவர் அறைக்குள் நுழைந்ததாகவும் மற்றும் அவர்களில் ஒருவர் அவரது தலையில் லத்தியால் அடித்து அதன் விளைவாக இரத்தம் வர ஆரம்பித்து அவர் எலும்பு உடைந்தது காரணமாக மயக்கமடைந்துவிட்டதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-1 (தற்போது இறந்துவிட்டார்) - ன் குறிப்பாணை எதிர் வாதமாகும் (பத்தி 16 மற்றும் 17) (382 டி.ஜி. 383 ஏ.பி)

3. முன்வைக்கப்பட்ட பதிவுருக்களிலிருந்து, அரசுதரப்பு கரையற்ற கரங்களுடன் வரவில்லை என்றும் மற்றும் சம்பவத்தின் காரணத்தை

மறைக்க முயற்சித்துள்ளனர், என்றும் தோன்றுகிறது. இறந்து போன 'ஜே' மற்றும் 'எம்' குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களின் இல்லத்திற்கு எந்த சூழ்நிலைகளில் சென்றார்கள் என்பது குறித்து மரணவாக்குமூலத்திலும் மற்றும் அ.சா-1 மற்றும் அ.சா-2 ன் சாட்சியத்திலும் முரண்பாடுகள் காணப்படுகிறது. குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-1 (தற்போது இறந்துவிட்டார்) க்கு ஏற்பட்ட, காயங்கள்குறித்து அரசுதரப்பு விளக்கமளிக்க தவறிவிட்டது. இருநபர்கள் அவர் வீட்டிற்கு வந்து மற்றும் அவர்கள் லத்தியில் அடித்தனர் என்பது குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-1 ன் (தற்போது இறந்துவிட்டார்) வழக்காகும். குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் -1 ன் (தற்போது இறந்துவிட்டார்) மீது ஏற்பட்ட தாக்குதலால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் சுயகட்டுப்பாட்டினை இழந்து கடுமையான மற்றும் தீடீர் ஆத்திரமூட்டளின் காரணமாக இறந்துபோன 'ஜே' மற்றும் 'எம்' ஆகியோரைத்தாக்கி அதன் காரணமாக இறப்பு நேர்ந்திருக்கக்கூடும் என்பதை மறுக்க முடியாது என்ற வாப்ப்பு உள்ளது. ர.த.ச 300 விதி விலக்கு I ன் கீழ் உள்ளதைக்கருதி மேல்முறையீட்டாளர்கள் சந்தேகத்தின் பலனுக்குறியவர்கள் அவ்வாறாக ர.த.ச பிரிவு 302 ன் கீழ் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி வழக்கை நிரூபிக்க அரசுதரப்புதவறிவிட்டது. ர.த.ச 302 ன் கீழ் மேல்முறையீட்டாளர்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட குற்றத்தீர்ப்பு மற்றும் தண்டனை ர.த.ச பிரிவு 304 பகுதி I ன் கீழ் நன்றாக மாற்றப்படுகிறது (பத்தி 18, 20 மற்றும் 21) (383 – பி.சி ; 383 ஜி எச்; 384 ஏ.பி.) குற்றவியல் மேல்முறையீடு அதிகார வரம்பு குற்றவியல் மேல்முறையீடு எண் 1863/2010.

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் உயர்நீதி மன்றம் கு.மே.எண் 9/1991 ல் 05.06.2009 ல் வெளியிடப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவு மேல்முறையீட்டாளர்கள் சார்பாக வழக்கறிஞர்கள் திரிபுராதி ராய், பி.எஸ். பில்லோவ்ரியா, தினேஷ் குமார் கார்க், தனஞ் செய் கார்க், அபிஷேக் கார்க், குர்மீட்சிங் எதிர் மனுதாரர் சார்பாக வாழக்கறிஞர்கள் வைஷ்ணவ் மாடியால், வைவல் சபர்வால், அக்ஷய்குமார்.

இந்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புரை மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. பி.ஆர்.

கவாய் அவர்களால்

1. கதுவா, கற்றறிந்த அமர்வு நீதிபதியால் (சுருக்கமாக அமர்வு நீதிபதி) விசாரணை வழக்கு எண் 89/1990 ல் 23.03.1991 ல் வழங்கிய குற்றத் தீர்ப்பு மற்றும் தண்டனையை உறுதி செய்வதற்கு எதிராக மேல்முறையீட்டாளர் - குற்றம்சாட்டவரின் மேல்முறையீடு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் நீதியர் ஆயம் (சுருக்கமாக உயர்நீதிமன்றம்) குற்றவியல் மேல் முறையீடு எண் 9/1991 ல் 05.06.2009 ல் வாங்கப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவை எதிர்த்த இந்த மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

2. தற்போதைய மேல்முறையீடு தொடர்பான பொருண்மைகள் பின்வரமா:

- (i) 16.05.1990 அன்று 12 மணியளவில் கதுவா காவல் நிலையத்தில் (காவல் நிலையம் என சுருக்கமாக), குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் எண் 1 லால்சந்த் (தற்போது இறந்துவிட்டார்) மற்றும் அவரது மகன்கள் கதுவா, தாசில்

ஜகத்பூரில் அமைந்துள்ள அவர்கள் வீட்டில் அவர்களால் வலுக்கட்டாயமாக பிடித்து வைக்கப்பட்ட இரு இளைஞர்களை தாக்கியுள்ளதாக நம்பத்தகுந்த தகவல் பெறப்பட்டது. அது குறித்து தினக் குறிப்பு பதிவேட்டில் ஒரு பதிவு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அந்தத்தகவல் பெறப்பட்டவுடன், தலைமைக்காவலர் ராஜ் மால் காவலர்கள் சாமன்லால் மற்றும் தீரத் சிங் ஆகியோருடன் குற்றம்சாட்டப்பட்ட மேல்முறையீட்டாளர்கள் இல்லத்திற்கு சென்று மஞ்சித்குமார் மற்றும் ஜஸ்வீந்தர் ஆகியோர் கடுமையாக காயமுற்று ஒரு அறையில் மயக்க முற்று படுத்திரப்பதை அறிந்தனர். அவர்கள் கதுவா மாவட்ட மருத்துவமனைக்கு உடனடி மருத்துவ உதவி பெறுவதற்காக அனுப்பப்பட்டனர். சார் ஆய்வாளர் பசந்த சிங் மருத்துவமனைக்கு சென்று வாக்குமூலம் தர தகுதியானவர்யன விளம்புகை செய்யப்பட்டு மருத்துவர் ரேனு ஜாம்வால் முன்பாக ஜஸ்வீந்தரின் (அ.சா.ஆவணம்.பி.எஸ்.) வாக்குமூலத்தைப் பதிவு செய்தார். ஜஸ்வீந்தரின் (அரசுதரப்பு ஆவணம் பி.எஸ்) வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் முதல் தகவல் அறிக்கை (சுருக்கமாக மு.த.அ) எண் 213/90 ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநில ரண்பீர் தண்டனைச்சட்டம் (சுருக்கமாக ர.த.ச) பிரிவு 307/382/342/148/149 ன் கீழ் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது. பின்னர் மஞ்சித்குமார் மற்றும் ஜஸ்வீந்தர் இருவரும் காயம் காரணமாக இறந்துவிட்டனர். அதன் பின்னர் ர.த.ச பிரிவு 302 சேர்க்கப்பட்டது.

(ii) இறந்து போன ஜஸ்வீந்தரின் வாக்குமூலத்தில் (அ.சா.ஆவணம் பி.எஸ்), தானும் மஞ்சித்குமாரும் ஜகத்பூர் கிராமத்துக்கு தீவனம் பெறச்சென்றதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களின் வீட்டை ஒட்டி அவர்கள்

சென்று கொண்டிருந்த போது, குற்றம்சாட்டப்பட்ட லால்சந்த, பியாஸ், சந்த் குமார், ரோஷன், மதன்லால் மற்றும் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் 1 -லால்சந்தின் (இறந்துவிட்டார்) பிற மகன்களுடன் அவர்களை வீட்டிற்குள் இழுத்து அவர்களை இரும்புத்தடியால்(சாரியா) அருவாள்(ட்ராட்) மற்றும் தடிகள் கொண்டு அடித்தனர். அவர்களுக்க குடிக்கத்தகாத/சுவையற்ற நீரைத் தந்துள்ளனர். மேலும் குற்றம்சாட்டப்பட்ட சந்த் குமார் இறந்தவரின் பையிலிருந்து ரூ.300/- ஐ திருடியுள்ளார்.

(iii) சுருக்கமாக அரசுதர்ப்பு வழக்கு என்னவென்றால், அ.சா.1 பிரவீன்குமார் இறந்துபோன ஜஸ்வீந்தரின் சகோதரரிடமிருந்து குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-2 பியாஸ்ராஸ் ரூ.250/- கடன் வாங்கியுள்ளதாகவும் மற்றும் அந்த நிகழ்வு நடப்பதற்கு 3-4 நாட்களுக்கு முன்னர் அ.சா.1 பிரவீன்குமார் அந்ததொகையைக் கேட்டுள்ளார் என்பதுதான். நிகழ்வு நடந்த அன்று, அ.சா-1 பிரவீன்குமார் வேலையாட்களை கொண்டு வர கிராமத்திற்குச் சென்றுள்ளார், மேல்முறையிட்டாளர்களின் வீட்டருகே வரும் போது அவர் உள்ளே இழுக்கப்பட்டு தாக்கப்பட்டுள்ளார் பின்னர், அவர்கள் தீவன அறையில் அவரை அடைத்துவிட்டு மஞ்சித்குமாரையும் ஜஸ்வீந்தரையும் தாக்கியுள்ளனர். சம்பவம் நடந்த இடத்திலிருந்து அ.சா-1 பிரவீன்குமார் தப்பி விட்டார். அ.சா.1 பிரவீன்குமாருடன் அ.சா.2 ஹர்தீவ் சிங்கும் சென்றுள்ளார். மேற்சொன்ன நிகழ்வு அ.சா-3 சாஜ்ஜீலு ராமுக்கும் கிரிஷன் சந்த் லம்பார்தர்-க்கும் கூறப்பட்டுள்ளது.

(iv) புலனாய்வு அதிகாரி (பு.அ. சுருக்கமாக) இறுதி அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளார் அதில் மேலே சொல்லப்பட்ட நிகழ்வு, தாக்குதலுக்கு

மற்றும் அவர் வேலையாட்களைத்தேடி வந்த போது மேல்முறையிட்டாளர்களால் அ.சா-1 பிரவீன்குமாரை தவராக அடைத்தற்கும் முன்னதாக நடந்துள்ளது.

(v) குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்-1 லால்சந்த் (தற்போது இறந்துவிட்டார்), குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-2 பியாஸ்ராஜ், குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் - 3 மோஹிந்தர் பால் என்கிற ரோஷன், குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் - 4 பசந்த்குமார், குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் -5 ஓம்பிரகாஷ் என்கிற டாக்டர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்-6 கிஷான் சந்த், குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் -7 மதன்லால் ஆகியோர் விசாரிக்கப்பட்டனர். குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் 2 முதல் 6 வரையிலானோர் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-1 லால்சந்த்தின் (தற்போது இறந்துவிட்டார்) மகன்கள். 16.08.1990 ல், ர.த.ச பிரிவு 302, 148 மற்றும் 149 ன் கீழ் தண்டிக்கத்தக்க குற்றங்களுக்காக அமர்வு நீதிபதி அவர்களால் குற்றச் சாட்டுகள் வனையப்பட்டன.

(vi) மேல்முறையிட்டாளர்கள் குற்றம் செய்யவில்லை எனவாதிட்டனர் மற்றும் விசாரணைசெய்யப்பட்டது. குற்றம்சாட்டப்பட்ட மேல்முறையிட்டாளர்களின் குற்றச்செயலை வெளிக்கொணர் 19 சாட்சிகளை அரசுதரப்பு விசாரித்தது. தரப்பினர்களுக்கிடையே வழக்கு நிலுவையிலிருந்ததால் கூலிக்கு அமர்த்தப்பட்ட இறந்தபோன இருவரும் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் - 1 லால்சந்தை (இறந்துவிட்டவர்) தாக்கியதால் தனிநபர் தற்காப்பு உரிமையை மேல்முறையிட்டாளர்கள் நிலைநாட்டினார்கள் என்பது அவர்களது எதிர்வாதம். விசாரணைமுடிவுற்றபோது, அமர்வு நீதிபதி குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் 5

ஓம்பிரகாஷ் மற்றும் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் 6 கிஷன்சந்த் ஆகியோரைவிடுவித்து மற்றும் ர.த.ச பிரிவு 302, 148 மற்றும் 149 ன் கீழ் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் 1 முதல் 4 மற்றும் 7 குற்றவாளி என்று ஆயுள்தண்டனையும், ஒவ்வொருவருக்கும் ரூ.2500 அபராதம் என்றும் அபராதம் செலுத்தத்தவறும்பட்சத்தில் 3 மாத மெய்க்காவல் தண்டனையும் அவர்களுக்கு வழங்கினார்.

(vii)அதனால் பாதிப்படைந்த மேல்முறையீட்டாளர் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் உயர்நீதி மன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளனர். மேல்முறையீடு நிலுவையிலிருக்கும் போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்-1 லால்சந்த இறந்து விட்டார். குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-2 பியாஸ் ராஜ் தலைமறைவாகிவிட்டார். பிணையத்தில் விடா பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்ட பின்னரும் அவரை முன்னிலைபடுத்த முடியவில்லை. 05.06.2009 அன்று உயர்நீதிமன்றம் எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்பில், மேல்முறையீட்டாளர்கள் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டை தள்ளுபடி செய்தது, அமர்வு நீதிபதியால் வழங்கப்பட்ட தண்டனையை உறுதி செய்து குற்றத்தீர்ப்பை நிலைநிறுத்தியது.

3. அதனால் பாதிப்படைந்து, தற்போதைய மேல்முறையீடு, குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-3 மோஹிந்தர் பால், குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-7 மதன்லால் மற்றும் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் பசந்த்குமார் ஆகியோரால் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

4. மேல்முறையீட்டாளர் மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்காக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் திரு.திருபாராரிரே மற்றும்

ஜம்முகாஷ்மீர் மாநில அரசு எதிர்மனுதாரர் சார்பாக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் திரு.வைலேஷ் மாடியால் ஆகியோரின் வாதங்களை நாங்கள் கேட்டோம்.

5. மேல்முறையீட்டாளர்கள் - குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு குற்றத்தீர்ப்புவழங்கி உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் அமர்வு நீதிபதி தவறிழைத்து விட்டனர் என, திரு. திரிபுராரிரே சமர்ப்பித்துள்ளார். இறந்துபோன மஞ்சித்கமார் மற்றும் ஜஸ்விந்தர் தான் மேல்முறையீட்டாளர்கள் வீட்டில் அத்து மீறி நுழைந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் -1 லால்சந்தை (தற்போத இறந்துவிட்டார்) தாக்கியுள்ளனர் என திரு. ரே சமர்ப்பித்துள்ளார். அதன் பின்னர், மேல்முறையீட்டாளர்கள் தங்களது தற்காப்பு உரிமையை செலுத்தி இறந்து போனவரைத் தாக்கியுள்ளனர். மேலும், இறந்துபோனவர் மீது ஏற்பட்ட பெரும்பாலான காயங்கள் அவர்களது கால்களில் தான் மற்றும் அவை கடுமையான தீங்கு விளைவிக்கும் நோக்கில் ஏற்பட்டதல்ல.

6. மரணவாக்குமூலத்தை அதாவது இறந்து போன ஜஸ்விந்தர் வாக்குமூலத்தைப் பார்க்கும் போது வீக்கம் காரணமாக அறிக்கையில் கையொப்பமிட முடியாத நிலையில் நோயாளி இருந்தார் என மருத்தவர் ரேனத ஜம்சால் கூறியுள்ளார் என்பத தெரியவருகிறது. நோயாளி மனதளவில் திடமாகவும் மற்றும் நினைவுடனும் இருந்தாரா என்பதற்கு நோயாளியின் மன / உடல் நிலை குறித்து எந்த விபரமும் அந்த சொல்லப்பட்ட அறிக்கையில் கூறப்படவில்லை. மேலும்,

நோயாளி குறைந்த பட்ச நினைவுடனும் முழுதும் சொல்ல இயலாத நிலையிலும் இருந்தார் என மருத்துவர் ரேனு ஜாம்லால் ஒப்புக்கொள்கிறார்.

7. அ.சா.1 பிரவீண் குமார் மற்றும் அசாப் சாஜ்ஜீராம் சாட்சியங்கள் பல விஷயங்களில் மரணவாக்குமூலத்திற்கு முரணாக உள்ளது என்தை திரு ரே வலியுறுத்துகிறார். அ.சா - 1 பிரவீண் குமார் தாக்கப்பட்டு மேல்முறையீட்டாளர்கள் வீட்டில் அடைக்கப்பட்டார்கள் என மரண வாக்குமூலத்தில் கூறப்படவில்லை. மேல்முறையீட்டாளர்கள் வீட்டிற்கு இறந்து போன இருவரும் ஏன் சென்றார்கள் என்றும் குறிப்பிடவில்லை மாறாக அவர்கள் வேலையை அவர்கள் முடித்துவிட்டனர் மற்றும் மேல்முறையீட்டாளர்களால் தாக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று மட்டுமே கூறப்பட்டுள்ளது.
8. எதிர்மனுதாரர் - அரசுதரப்பில் முன்னிலையான திரு. வைஷ்ணவ் மாடியால், அமர்வு நீதிபதி மற்றும் உயர்நீதிமன்றம் இருவரும் மரணவாக்குமூலம் நிலைநிறுத்தப்பட்ட சான்று என்று ஒருங்கியல்பாக தீர்மானித்தது என கூறுகிறார். அது அ.சா. சார் ஆய்வாளர் பசன்ட் சிங் மற்றும் மருத்துவர் தேனு ஜாம்வால் ஆகியோரால் சான்றிடப்பட்டள்ளது. அது அ.சா - 1 பிரவீண்குமார் மற்றும் அ.சா. - 2 அஹர்தேவ் சிங் - ஆகியோரின் சாட்சியம்மூலம் உறுதியூட்டப்பட்டது எனவே, அது சாதாரணமாக ஒதுக்கமுடியாதது.
9. தற்காப்பு உரிமை நியாமான முறையில் பிரயோகப்படுத்தப்படலாம் என திரு. மாடியால் மேலும் சமர்ப்பித்துக்கொள்கிறார். காயங்களின்

தன்மை பல எலும்பு முறிவுகளைக் காட்டுகிறது மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதங்கள் அவர்களைக் கொல்லும் நோக்கத்தில் இறந்தவர்களை மேல்முறையிட்டாளர்கள் தாக்கியதைக்காட்டுகிறது.

10. வைக்கப்பட்ட பதிவுகளின் பொருண்மையை நாங்கள் பார்த்தோம், வைக்கப்பட்ட பதிவுகளில் குறிப்பாக சடலக் கூறாய்வு அறிக்கை இறந்து போனவரின் இறப்பு, மரணம் விளைவித்தலால் ஏற்பட்டது என்பது மறுக்கப்பட முடியாது.
11. இந்த நிகழ்வைப்பொறுத்து, இறந்துபோன ஜஸ்வீந்தர்சிங்-கின் மரணவாக்குமூலம் மற்றும் அதுபோல அ.சா.1 பிரவீண் குமார் இறந்த போன ஜஸ்வீந்தர் சிங்கின் சகோதரர் மற்றும் அ.சா.2 ஹர்வீந்தர்சிங் ஆகியோரின் வாய்மொழி சாட்சியங்களையும் முக்கியமாக அரசுதரப்பு சார்ந்துள்ளது. இறந்துபோன ஜஸ்வீந்தரின் மரண வாக்குமூலம் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-1 லால்சந்த் (தற்போது இறந்துவிட்டார்) மற்றும் அது போல குற்றம் சாட்டப்பட்ட மேல்முறையிட்டாளர்களையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இறந்து போன ஜஸ்வீந்தர் சிங் மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட மேல்முறையிட்டாளர்களுக்கு எந்த முன் விரோதமும் இல்லை என மரண வாக்குமூலத்தில் கூறப்பட்டிருந்தாலும், அ.சா.1 பிரவீண்குமார் சாட்சியம்மூலம் அ.சா-1 பிரவீண்குமாரிடமிருந்த குற்றம்சாட்டப்பட்ட பியாஸ் - ரூ.50 தரப்பட்டதும் மற்றும் அது திரும்பச்செலுத்தாததால் பிரச்சனை ஏற்பட்டது என்பது வெளிப்படுகிறது.

12. வேலையாட்களைப் பிடிக்க ஜகத்பூர் கிராமத்திற்கு அவர் சென்றதாகவும் மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட மேல்முறையிட்டாளர்கள் அவரைப்பிடித்து அடிக்க ஆரம்பித்தும் மற்றும் பின் கட்டியும் வராந்தாவில் அடைத்தும் வைத்துள்ளனர் என அ.சா.1 பிரவீண்குமார் கூறியிருந்தாலும், இறந்து போன ஜஸ்வீந்தர் மரணவாக்குமூலத்தில் இது குறித்து எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. சில நேரத்திற்குப் பிறகு அவரது சகோதரர்கள் மஞ்சித் மற்றும் ஜஸ்விந்தர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் வீட்டருகில் சந்தில் சென்றபோது குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் அருவாளாலும் மற்றும் இரும்புத்தடியாலும் அவர்களைத் தாக்கியுள்ளனர் என அ.சா.1 பிரவீண்குமார் தன் சாட்சியத்தில் கூறியுள்ளார். அவரது கூற்றுப்படி, அவர்கள், காயம் காரணமாக நினைவிழந்ததாகவும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அவர்களை வீட்டுக்குள் இழுத்துச் சென்றுள்ளனர். கட்டுக்களை அவிழ்த்து அவர் தப்பித்துவிட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார். அவர் டெலிமோரை சென்றடைந்தவுடன் கேவல் கிருஷ்ணாவிடம் நிகழ்வு குறித்து தெரிவித்ததாகவும் மற்றும் அதன் பின்னர் காவல் நிலையத்தில் புகார்அளிக்க சென்றதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவிக்கிறார்.

13. சம்பவம் நிகழ்ந்த அன்று ஜகத்பூர் அருகில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கதிரடிக்கும் கருவியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார், அப்போது பீடி வாங்கச் சென்ற போது அ.சா.-1 பிரவீண்குமாரை வழியில் சந்தித்ததாக தமது சாட்சியத்தில் அ.சா.-2 ஹர்தேவ் சிங் கூறியுள்ளார். அவர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் வீட்டருகே உள்ள தெருவை

சென்றடைந்தபோது குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஓம் பிரகாஷ், ம ஹேந்திரா, மாடி, பியாஸ், சந்த், காஷி மற்றும் கர் அ.சா-1 பிரவீண்குமாரைப் பிடித்து வீட்டுக்குள் கொண்டு சென்று அடித்துள்ளனர் என்று அவர் கூறியுள்ளார் இருப்பினும் அ.சா-1 பிரவீண்குமார் தம்சாட்சியத்தில் அ.சா-2 ஹர்தேவ் சிங் இருந்தது குறித்து ஏதும் குறிப்பிட வில்லை என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

14. அதன் பின்னர் அவர் திரும்பிச் சென்றதாகவும் மற்றும் ஜகத்பூர் கால்வாயை அருகே அவர் நெருங்கியதும் மஞ்சித் என்கிற பாபி மற்றும் ஜஸ்வீந்தர் சந்தித்து அவர்களிடம் அ.சா-1 பிரவீண் குமார் அவரை சந்தித்த நிகழ்வையும் தாக்கியது குறித்து அவர் தகவல் தெரிவித்ததாகவும் அ.சா-2 ஹர்தேவ்சிங் சமர்ப்பித்துக்கொள்கிறார். அதன் பின்னர் அவர் மாஞ்சித் மற்றும் ஜஸ்வீந்தர் இருவரும் நிகழ்வு நடந்த இடத்திற்குச் சென்றதாக அவர் தெரிவிக்கிறார். அவர், அவர்களிடமிருந்து குறைந்ததுரத்தில் இருந்ததாக அவர் தெரிவிக்கிறார். அவர்கள் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபர்களின் வீட்டின் தெருவை அடைந்த போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் இறந்த போன இருவரையும் பிடித்து அடிக்கத் தொடங்கினார்கள் என அவர் தெரிவிக்கிறார். அங்கிரந்த அவர் லக்கன்பூரக்க சென்று குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களின் வீட்டில் இறந்து போன நபர்கள் அடைக்கப்பட்டளதாக பர்ஷோத்தம்லால்க்கு தொலைபேசியில் தெரிவித்தனர். அவர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் வீட்டிற்குச் சென்றபோது, கால்துறையினர் ஏற்கனவே அங்கு வந்திருந்தனர்.

15. அ.சா-3 சாஜ்ஜீராம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் வீட்டருகில் வாழ்பவர் பிறழ் சாட்சியாக மாறிவிட்டார்.
16. சம்பவம் நடந்த இடம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் வீடு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இறந்து போன ஜஸ்வீந்தர் மற்றும் மஞ்சித் அதுபோல அ.சா-1 பிரவீன்குமார் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் வீட்டிற்கு ஏன் போனார்கள் என்ற கூற்றுகள் மாறுபடுகின்றன. அ.சா-1 பிரவீன் குமார் கூற்றுப்படி, வேலையாட்களை தேடி அவர் சென்றதாகவும் மற்றும் பின்னர் கடன் தொகை ரூ.50/- குறித்து பிரச்சனை இருந்ததால் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களால் பிடித்துவைக்கப்பட்டதாகவும் உள்ளது.
17. இறந்துபோன ஜஸ்வீந்தர்-ன் மரணவாக்குமூலத்தின்படி, இறந்த போன ஜஸ்வீந்தர் மற்றும் மஞ்சித் புற்கள்(தீவனம்) சேகரிக்க சென்றதாக உள்ளது. ஆனால், அ.சா-2 ஹர்தேவ் சிங்-கின் சாட்சியப்படி, அவர் பீடி வாங்க ஜகத்பூரக்கு சென்றபோது அவர் அ.சா-2 ஹர்தேவ்சிங்-கை சந்தித்ததாகவும் மற்றும் இருவரும் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களின் தெருவுக்கு சென்றுள்ளனர். அந்த தெருவில் பீடி கடை இல்லை என்பதை அவர் ஒப்புக்கொள்கிறார். அவரது கூற்றுப்படி, குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களால் அ.சா-1 பிரவீன்குமார் தாக்கப்பட்ட பிறகு, அவர் அங்கிருந்து சென்று விட்டார் என்றும் மற்றும் வழியில் ஜஸ்வீந்தர் மற்றும் மஞ்சித் அவரை சந்தித்ததாகவும் மற்றும் அ.சா-1 பிரவீன் தாக்கப்பட்டு கட்டிவைக்கப்பட்ட நிகழ்வை அவர் தெரிவித்ததாகவும்

கூறப்படுகிறது. அதன் பிறகு எல்லா மூன்று பேரும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் வீடு அமைந்துள்ள தெருவுக்கு சென்றுள்ளனர் அங்கு குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபர்கள் ஜஸ்வீந்தர் மற்றும் மஞ்சித்தை தாக்கியுள்ளனர் மற்றும் அவர் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டார். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் - 1 லால் சந்த் (தற்போது இறந்து போனவர்) கூட அந்த நிகழ்வில் காயமடைந்துள்ளார். அரசு தரப்பு அதனை விளக்கத்தவறிவிட்டது. எப்படி குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்-1 லால் சந்த் (தற்போது இடித்து விட்டார்) காயமடைந்தார் என்பதைதான் விசாரிக்க வில்லை என்பதை புலனாய்வு அதிகாரி ஒப்புக்கொள்கிறார் அவரது அறையின் படுக்கையில் இருந்த போது இருநபர்கள் அறைக்குள் நுழைந்து மற்றும் அதில் ஒருவர் தமது தலையில் லத்தியால் அடித்ததாகவும் அதன் விளைவாக ரத்தம் கசிய ஆரம்பித்தது என்றும் மற்றும் எலும்பு முறிவு காரணமாக மயக்கமடைந்துவிட்டதாகவும் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-1 லால்சந்த்-ன் (தற்போது இறந்துவிட்டார்) குறிப்பானை எதிர்வாதமாகும்.

- 18.முன்வைக்கப்பட்ட பதிவுருக்களிலிருந்து, அரசுதரப்பு கறையற்ற கரங்களுடன் வரவில்லை எனவும் மற்றும் சம்பவத்தின் காரணத்தை மறைக்க முயற்சித்ததாகவும் தோன்றுகிறது. மரணவாக்குமூலம் அதுபோல் அ.சா.-1 பிரவீன்குமார் மற்றும் அ.சா.-2 ஹர்தேவ்சிங் சாட்சியங்களிலிருந்து குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களின் வீட்டிற்கு இறந்து போன ஜஸ்வீந்தர் மற்றும், மஞ்சித் சென்ற சூழ்நிலைகளிலும் முரண்பாடுகள் உள்ளன. குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-1 லால்சந்த்

(தற்போது இறந்துவிட்டார்) அடைந்த காயங்களை அரசுதரப்பு விளக்கத் தவறிவிட்டது. குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் மோகன்லால் மற்றும் கேவல் கிருஷ்ணா மற்றும் இறந்துபோன அ.சா-1 பிரவீன்குமார் அ.சா-2 ஹர்தேவ்சிங்-குடன் பகை இருந்து குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-1 லால்சந்தை (தற்போது இறந்துவிட்டார்) தாக்க அனுப்பப்பட்டிருக்கக் கூடும் என குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களால் ஒரு கருத்து தரப்பட்டுள்ளது. சந்தேகமின்றி அது மறுக்கப்படுகிறது.

19. முன்விரோதம் காரணமாக பழிவாங்க மோகன்லால் கேவல் கிருஷ்ணாவால் இறந்துபோன ஐஸ்வீந்தீர் மற்றும் மஞ்சித் அ.சா.-1 பிரவீன்குமார் மற்றும் அ.சா.-2 ஹர்தேர்சிங் நியமிக்கப்பட்டிருக்கக் கூடும் என்பது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் எதிர்வாதம் ஆகும்.

20. இதில் ஏற்கெனவே விவாதித்து உள்ளவாரு சம்பவம் நடந்த இடம் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-1 லால்சந்த்-ன் (தற்போது இறந்துவிட்டவர் வீடாகும்). மீதமுள்ள 6 குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களில் 5 பேர் அவரது மகன்கள் மேல்முறையிட்டார்களின் வீட்டிற்கு இறந்து போன ஐஸ்வீந்தர் மற்றும் மஞ்சித் எப்படி மற்றும் எந்த சூழ்நிலைகளில் சென்றார்கள் என்பது குறித்து சாட்சி முறண்பாடுகள் உள்ளன. மரணவாக்குமூலம் அதேபோல் அ.சா.-1 பிரவீன்குமார் மற்றும் அ.சா.-2 ஹர்தேர் சிங் சாட்சியங்களின் தரப்பட்டவை முற்றிலும் மாறுபட்டுள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்-1 லால்சந்த் (தற்போது இறந்து விட்டார்)-க்கு ஏற்பட்ட காயங்கள்

குறித்து அரசுதரப்பு நிருபிக்கத் தவறிவிட்டது. குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-1 லால்சந்த் (தற்போது இறந்துவிட்டார்)-ன் குறிப்பான கூற்று என்னவென்றால் இரு நபர்கள் அவர் வீட்டிற்கு வந்ததும் மற்றும் அவர்கள் அவரை லத்தியால் தாக்கினர் என்பதும் தான் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்-1 (தற்போது இறந்து விட்டார்)-ன் மீது ஏற்பட்ட தாக்குதலால் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் சுய கட்டுப்பாட்டை இழந்து கடுமையான மற்றும் திடீர் ஆத்திரமூட்டல் காரணமாக இறந்துபோன ஐஸ்வீந்தர் மற்றும் மஞ்சித் ஆகியயோரைத் தாக்கி அதன் காரணமாக இறக்க நேர்திருக்கக் கூடும் என்பதை மறுக்கமுடியாது என்ற வாய்ப்புள்ளது. ர.த.ச. பிரிவு 300 விதி விலக்கு | காரணமாக சந்தேகத்தின் பலனுக்கு மேல்முறையீட்டாளர்கள் உரியவர்கள் என நாங்கள் கருதுகிறோம். அவ்வாறு இருக்கும் ர.த.ச. பிரிவு 302-ன் கீழ் சந்தேகத்திற்கிடமின்றி வழக்கை நிருபிக்க அரசுதரப்பு தவறிவிட்டது என்பது எங்களது ஆழ்ந்த கருத்தாகும்.

21. ர.த.ச. பிரிவு 302-ன் கீழ் மேல்முறையீட்டாளருக்கு விதிக்கப்பட்ட குற்றம் மற்றும் தண்டனை தீர்ப்பு ர.த.ச. பிரிவு 304 பகுதி I-ன் கீழ் உள்ள ஒன்றாக மாற்றப்படுகிறது. மேல்முறையீட்டாளர்கள் ஏற்கெனவே 10 ஆண்டு சிறைதண்டனை அனுபவித்துவிட்டார்கள். ஏற்கெனவே அனுபவித்த தண்டனையே காரணத்தை நிறைவேற்றிவிட்டது என நாங்கள் கருதுகிறோம். மேல்முறையீட்டாளர்களின் பிணைபத்திரம் மீட்கப்பட்டதாகிறது.

22. மேல்முறையீடு மேற்சொன்ன வரையறையில் பகுதியாக அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொறுப்புத்துறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப் பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும். "